

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 227/2538

ร้อยตำรวจตรีจำลอง ศรีวิบูลย์

โจทก์

นางนวลอนงค์ อุ่นเรือน กับพวก

จำเลย

ร้อยตำรวจตรีจำลอง ศรีวิบูลย์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ต้องห้ามคู่ความฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้วจึงไม่รับฎีกา โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ข้อ 3 ที่ว่าการที่จำเลย เอาเอกสารของผู้อื่นไปก่อนที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 หรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ด้วย หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 154 แผ่นที่ 2) โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188,83 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูลเฉพาะ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ประทับฟ้อง ยกฟ้องจำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 151) โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 152)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีซึ่งศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ เห็นได้ว่าเป็นการห้ามฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีซึ่งศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ เห็นได้ว่าเป็นการห้ามฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมชัย สายเชื้อ-สะสม ลีริเจริญสุข-ชยันนาท พันธ์าวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>